

1528617-56.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Renata William Rached Catelli

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 21ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/02/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de

Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2321613/2021 - 52º D.P. PARQUE

S.JORGE, 21611319 - 52º D.P. PARQUE S.JORGE, 1394/21/308 - 52º D.P. PARQUE

S.JORGE, 2321613 - 52º D.P. PARQUE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

21ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1528617-56.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1528617-56.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
(COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de
Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2321613/2021 - 52º D.P. PARQUE

S.JORGE, 21611319 - 52º D.P. PARQUE S.JORGE, 1394/21/308 - 52º D.P. PARQUE

S.JORGE, 2321613 - 52º D.P. PARQUE S.JORGE

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

ITALO CHRISTIAN LOPES DO NASCIMENTO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Renata William Rached Catelli

ITALO CHRISTIAN LOPES DO NASCIMENTO, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, porque, no dia 25 de novembro de 2021, por volta das 13hrs., na Rua Catiguá, nº. 500, Tatuapé, São Paulo - SP, guardava, trazia consigo e entregava a consumo, um total de 14 porções de cocaína, 16 porções de maconha e 20 porções de crack, drogas estas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como R\$ 100,00 em dinheiro, tudo conforme consta em fls. 10/12 e 24/28.

Segundo apurado, policiais civis que estavam nas imediações do endereço acima descrito, avistaram o réu em atitude suspeita, uma vez que ele aparentava estar realizando o comércio de drogas, posto que pessoas dele se aproximavam, retiravam

com ele um objeto e rapidamente se afastavam. Diante disso, após breve acompanhamento das ações, os policiais optaram pela abordagem e, durante as diligências de revista, localizaram em poder de ITALO um estojo em cujo interior encontraram o total de 14 porções de cocaína, 16 porções de maconha e 20 porções de crack, sendo que as substâncias estavam todas devidamente fracionadas em porções individuais, prontas para a entrega ao consumo de terceiros. Foi localizada ainda, em uma pequena bolsa pequena, a quantia de R\$100,00 em dinheiro. Diante disso, foi ele preso em flagrante.

O réu foi notificado e apresentou Defesa Preliminar, sendo recebida a denúncia e efetivada sua citação, designando-se audiência na qual ouvidas duas testemunhas e foi realizado o interrogatório.

Encerrada a instrução, o Ministério Público postulou a condenação nos termos da denúncia, com a aplicação do redutor (fls. 119/21 e 124/25).

A Defensoria Pública requereu em alegações finais a imposição de pena mínima, o reconhecimento da confissão, aplicação do redutor do artigo 33, § 4º, regime inicial aberto, substituição por pena restritiva, detração, e o direito de recurso em liberdade.

É o relatório.

Decido.

2- A ação penal é procedente.

A materialidade do tráfico foi comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 10, pelo Laudo de constatação de fls. 25 e químico-toxicológico de fls. 89. A autoria é certa.

Silente na fase policial (fls. 05), judicialmente, o réu confirmou que vendia drogas no local, e tinha 10 porções de maconha e 10 de cocaína, mas negou ter pedras de crack. Estava em situação de rua e por isso resolveu traficar, já que não conseguia emprego. Já foi processado em Pernambuco. Tem dois filhos, que moram com a mãe dele.

A testemunha Roberto, policial civil, reconheceu o réu em audiência. O local é uma passarela de acesso ao Boulevard Tatuapé e há comércio de drogas. Observaram o réu da passarela, usuários levavam dinheiro e pegavam, algo com ele. Na abordagem, acharam uma bolsinha preta com cocaína (pinos e sacolés), maconha e crack e 100 reais em dinheiro. Ficaram no local observando de 10 a 15 minutos. As pessoas se aproximaram e depois se afastaram. A bolsa estava pendurada no pescoço. Não conhecia o réu anteriormente.

A testemunha Joaquim, policial civil, reconheceu o réu em audiência. O local é uma passarela de acesso ao Boulevard Tatuapé e há comércio de drogas. Observaram o réu de da passarela, usuários levavam dinheiro e pegavam, algo com ele. Na abordagem, acharam uma bolsinha preta com cocaína (pinos e sacolés), maconha e crack e 100 reais em dinheiro. Ficaram no local observando de 10 a 15 minutos. As pessoas se aproximaram e depois se afastaram. A bolsa estava pendurada no pescoço. Não conhecia o réu anteriormente.

Desta forma, a prova acusatória autoriza a condenação nos termos da denúncia. Ora, os policiais foram seguros em apontar que detiveram o réu na posse de uma sacola com maconha, cocaína e cocaína, em conhecido ponto de venda de entorpecentes.

Faz-se importante observar que os agentes policiais gozam de presunção "Juris tantum" de veracidade em tudo quanto alegarem, não logrando a defesa produzir qualquer prova que colocasse seus relatos em descrédito. Certo é que foram indagados e afirmaram não conhecer o réu anteriormente, não possuindo, portanto, qualquer motivo para lhe imputar falsamente a prática da infração.

Além disso, o réu confessou judicialmente que realmente estava traficando drogas. O contexto do flagrante e a diversidade das drogas, evidenciam que estas se destinavam à entrega ao consumo de terceiros e não para mero consumo próprio, impedindo a desclassificação para o artigo 28 da Lei 11.343/06.

3- Passo à dosagem das penas.

Podem ser aplicadas as penas mínimas de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, já que a quantidade e natureza das drogas não permitem a fixação acima do mínimo.

Os processos que ostenta em Pernambuco não registram trânsito em julgado de

condenação, pelo que não é reincidente (certidões de fls. 93 e seguintes). Em razão da causa de diminuição de pena estatuída no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, reduzo as penas em dois terços, pois estão presentes todos os seus requisitos, chegando-se ao montante final de 01 ano e 08 meses de reclusão e pagamento de 166 dias-multa. O réu tinha menos de 40 gramas de drogas, é primário e confessou judicialmente o delito.

A pena privativa de liberdade deve ser cumprida em regime aberto, diante de sua primariedade e do montante da pena. Prejudicado o pedido de detração na forma do artigo 387 do CPP, já que aplicado o regime menos gravoso possível.

Presentes os requisitos legais, converto as penas em duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período e pagamento de meio salário mínimo para instituição a ser escolhida junto à VEC.

Faculto o apelo em liberdade, considerando o regime inicial e a conversão em restritiva.

Expeça-se alvará de soltura.

4- Ante o exposto, julgo procedente a ação penal para condenar ITALO CHRISTIAN LOPES DO NASCIMENTO, já qualificado nos autos, às penas de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 166 dias-multa, no valor mínimo legal, como incurso no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

P.R.I.C.

São Paulo, 23 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA